

SCHRIFTSÄTZE · 04.03.1999

Stellungnahme Nr. 1 – Collorafi

ART	DATUM	PARTEIEN
Schriftsatz / Verfahrenshandlung	04.03.1999	Von Bernard Collorafi und seinen Gesellschaften

ÜBERSICHTSBLATT

Stellungnahme Nr. 1 an die Sachverständigen – Maître Clément für Collorafi · 4. März 1999

Überblick: Stellungnahme an die Sachverständigen Jean-Luc Dumont und Alain Martin von Maître Jean-Paul Clément im Namen von Herrn Bernard Collorafi und der Gesellschaften SEBOL, B et O und Les Pins, bestimmt zur Beifügung zum vom Gericht angeordneten Gutachten.

Das Wesentliche

Das Dokument beantwortet die zehn Fragen, die das Gericht den Sachverständigen gestellt hat. Zur Geschäftsführung hebt es hervor, dass der Umsatz von SEBOL 1993 auf rund 27.973.000 Francs gesteigert und 1995 trotz der Eröffnung eines Quick bei rund 24.750.000 Francs gehalten worden sei, bevor er nach der Eröffnung des Restaurants „Antibes Nord“ durch B et O am 9. Oktober 1996 und anschließend von „Antibes Ouest“ am 29. April 1997 eingebrochen sei. Es macht geltend, dass McDonald's Herrn Collorafi seine Geschäftsführung nie vorgeworfen, ihn im Gegenteil beglückwünscht habe, und zitiert einen Besuchsbericht vom 19. November 1997, der ihn ermutigt, seine Standards beizubehalten. Die Stellungnahme beschreibt den wirtschaftlichen Mechanismus des Unternehmenspachtvertrags (McDonald's als Eigentümer des Grundstücks, des Gebäudes und des Geschäftsbetriebs) und stellt fest, dass die kumulierten Gebühren der drei Restaurants von rund 4,6 auf 6,9 Millionen Francs gestiegen seien.

Tragweite

Beitrag der Franchisenehmer zum Finanzgutachten im Berufungsverfahren: Er soll vor den Sachverständigen den Zusammenhang zwischen dem Einbruch des Umsatzes und den von McDonald's beschlossenen aufeinanderfolgenden Eröffnungen nachweisen.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/stellungnahme-nr1-collorafi-sachverstaendige-umsatzrueckgang-antibes-1999/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.